

MAGISTRAT DER STADT WIEN

Magistratsabteilung 37

Baupolizei

Bezirksstelle für den 1. und 8. Bezirk

Dresdner Straße 73-75 1. Stock

A - 1200 Wien

DVR:0000191

UID: ATU36801500

Fax: 4000 99 01500

Tel.: 4000 01500

e-mail: 01.08@m37.magwien.gv.at

23
1-7

MA 37/1-Landesgerichtsstraße 6/22695-1/2004

Wien, 5. Okt. 2004

1. Bezirk, Landesgerichtsstraße ONr. 6
EZ 894 der Kat. Gemeinde Innere Stadt

Zubau; Bauliche Änderungen
Baubewilligung

01 APR. 2008

Erlischt mit Planwechsel
Zl. MA 37 / 1-22695-6/2004 und
Fertigstellung Zl. MA 37 / 1-22695-5/2004
Plankammer zur Ablage in EZ 894/I
Für den Abteilungsleiter:

BESCHEID

Nach Maßgabe der mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Pläne, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, wird gemäß §70 der Bauordnung für Wien (BO) in Verbindung mit §§ 68 Abs.1 und 119a BO sowie in Anwendung des Wiener Garagengesetzes, unter Bezugnahme auf die mit Bescheid vom 2. Dez. 2003, Zl.: MA 37/V-6885/2003 bekannt gegebenen Bebauungsbestimmungen, die Bewilligung erteilt, auf der im Betreff genannten Liegenschaft die nachstehend beschriebene Bauführung vorzunehmen:

Es soll der bestehende Dachstuhl abgebrochen und die hof- und straßenseitigen Dachflächen auf 45° angestellt sowie straßenseitig eine Gaube hergestellt werden. Weiters soll das hofseitig gelegene Stiegenhaus samt Aufzug im notwendigen Ausmaß höher geführt werden. Ebenso soll die Wohnung im 2. Stock, Tür Nr. 7 in eine Büroeinheit umgewidmet werden. Im Kellergeschoß soll eine Fundamentplatte hergestellt werden.

Die Anzahl der Pflichtstellplätze, welche gemäß § 40 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 und § 36a des Wiener Garagengesetzes, LGBl. Nr.: 22/57 in der derzeit geltenden Fassung durch die Bauführung geschaffen werden müssen, bleibt um 1 (einen) Stellplätze hinter der gesetzlichen Stellplatzpflicht zurück.

Vorgeschrieben wird:

- 1.) Vor Baubeginn ist im Sinne des § 124 Abs. 1 BO der Baubehörde vom/von der Bauwerber/in der/die Bauführer/in namhaft zu machen. Diese/r hat daraufhin gemäß § 65 BO bei der Baubehörde die genehmigten Pläne zu unterfertigen.
- 2.) Vor Baubeginn ist gemäß § 127 Abs. 3a BO vom/von der Bauwerber/in der Behörde ein/e Ziviltechniker/in oder ein/e gerichtlich beeidete/r Sachverständige/r für das einschlägige Fachgebiet (Prüfingenieur/in) schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist vom/von der Prüfingenieur/in gegenzuzeichnen. Er/Sie muss vom/n der Bauwerber/in und vom/n der Bauführer/in verschieden sein und darf zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen. Ein Wechsel des/r Prüfingenieurs/in ist der Behörde vom/n der Bauwerber/in unverzüglich anzuzeigen.
- 3.) Der/Die Prüfingenieur/in ist im Sinne des § 125 Abs. 2 BO neben der Überwachung der Bauausführung nach dem genehmigten Bauplan gleichzeitig verpflichtet, die Baulichkeit auch lage- und höhenmäßig auf Übereinstimmung mit dem genehmigten Bauplan zu überprüfen. Allfällige Abweichungen wären unverzüglich der MA 37 anzuzeigen.
- 4.) Der/Die Bauführer/in hat gemäß § 124 Abs. 2 BO den Beginn der Bauführung mindestens drei Tage vorher der jeweiligen Bezirksstelle der MA 37 und weiters dem Arbeitssinspektorat für Bauarbeiten (Fichtegasse 11, 1010 Wien) anzuzeigen.

5.) Der Bauwerber hat gemäß § 127 Abs. 3 BO durch den Prüfsingenieur folgende Überprüfung der Bauausführung vornehmen zu lassen:

- Beschauten gemäß § 127 Abs. 3 lit. a BO;
- Beschauten gemäß § 127 Abs. 3 lit. b BO;
- Rohbaubeschau gemäß § 127 Abs. 3 lit. c BO.

Auf die übrigen Beschauten wird verzichtet. In diesem Sinne sind auch Fertigteile während ihrer Herstellung und deren Zusammenbau überprüfen zu lassen.

- 6.) Gemäß § 127 Abs. 2 BO sind Bauwerber/in und Bauführer/in verpflichtet, auf der Baustelle die Baupläne, nach denen gebaut werden darf, die nach dem Fortschritt des Baues erforderlichen statischen Unterlagen sowie Nachweise der/s Prüfsingenieurs/in über die gemäß Abs. 3 vorgenommenen Überprüfungen aufzulegen.
- 7.) Bei Änderungen an Bauteilen, die mit den Gesimsen in Verbindung stehen (Gesimsmauerwerk, Mauerbank, Gesims- oder Mauerbankanker, Sparren usw.) ist von einem/r befugten Sachverständigen der Bauzustand dieser Bauteile festzustellen und ein Standsicherheitsnachweis über alle tragenden Gesimsteile gemäß § 127 Abs. 2 BO auf der Baustelle aufzulegen. Beim Nachweis der Sicherheit gegen Kippen ist auch der jeweils ungünstigste Lastfall im Bauzustand sowie im Endzustand zu berücksichtigen. Kann die vorgeschriebene Standsicherheit der Gesimse nur durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen sichergestellt werden, dann ist die Ausführung der gesamten Konstruktion durch den/die Prüfsingenieur/in gemäß § 127 Abs. 3 lit. b BO zu überprüfen.
- 8.) Vor dem Entfernen der Dachkonstruktion ist die oberste Geschossdecke gegen das Eindringen von Niederschlägen durch das Aufbringen einer entsprechenden Isolierung zu schützen und ist weiters für einen sicheren Ablauf der Niederschlagswässer vorzusorgen.
- 9.) Der/Die Bauführer/in hat sich vor Beginn der Unterfangungsarbeiten davon zu überzeugen, dass innerhalb der in statischer Hinsicht in Betracht kommenden Gebäudeteile die Verschließungen erhalten sind und sich alle zur Lastableitung dienenden vorhandenen Bauteile (Mauerpfeiler, Stützen, Kellermauern, Fundamente usw.) in konsensgemäßem, technisch einwandfreiem Zustand befinden. **Der Baubehörde ist ein diesbezüglicher Befund vorzulegen.**
- 10.) Unterfangungsträger sind, soweit sie auf Mauerwerk aufliegen, auf entsprechend bemessene Auflagerplatten zu verlegen.
- 11.) Nebeneinander liegende Unterfangungsträger sind mit Schraubbolzen oder Agraffen zu verbinden. Bei der Verwendung von stählernen Stützen sind die Unterfangungsträger an den Auflagern mit diesen zu verschrauben oder zu verschweißen.
- 12.) Stahlträger, Stahlstützen und Zugbänder sind derart zu ummanteln, dass sie gemeinsam mit der Ummantelung als feuerbeständige Bauteile angesehen werden können.
- 13.) Stahlbetonstützen sind, ungeachtet der sonst geltenden Kleinstwerte, mindestens 25 cm breit und aus Beton mindestens der Güte B 225 herzustellen. Sie dürfen erst nach Erreichen der vollen Betonfestigkeit belastet werden.
- 14.) Die Bauführung ist so abzustimmen, dass die Beheizbarkeit der benützten Aufenthaltsräume während der Heizperiode gewährleistet wird.
- 15.) Alle benützten Wohnungen und Betriebseinheiten müssen auch während der Bauführung über notwendige Verbindungswege sicher erreichbar sein.
- 16.) Isolierungen mit bituminösen Stoffen bzw. Abdichtungsbahnen sind unter Einhaltung der Bestimmungen der ÖNORM B 2209 „Abdichtungen mit bituminösen Stoffen gegen Wassereinwirkung“ herzustellen.

- 17.) Wird keine Druckbelüftung für das Stiegenhaus hergestellt, ist gemäß § 106 Abs. 5a BO an der obersten Stelle jedes Stiegenhauses eine Rauchabzugsöffnung (Fenster oder Rauchklappe) mit einem freien Querschnitt im Ausmaß von mindestens 5% der zugehörigen Stiegenhausfläche, jedenfalls jedoch von zumindest 1,0 m² vorzusehen, die vom vorletzten Podest von Stand aus und bei Gebäuden mit mehr als zwei Hauptgeschossen jedenfalls auch vom Eingangsgeschoss aus offenbar einzurichten ist.
- 18.) Gemäß § 107 BO müssen Geländer genügend dicht und an der niedersten (ungünstigsten) Stelle, bei Stiegen von der vorderen Stufenkante gemessen, mind. 1 m hoch sein. Bei allen dem Zutritt offen stehenden, absturzgefährlichen Stellen, insbesondere bei Dachterrassen und allgemein zugänglichen Flachdächern, bei Balkonen und Loggien muss das Geländer ab 12 m Fallhöhe mind. 1,10 m hoch sein. Die Öffnungen in und zwischen Geländerelementen dürfen eine lichte Weite von 12 cm nicht überschreiten. Geländer müssen bei Wohnungen überdies so beschaffen sein, dass Kleinkinder nicht durchschlüpfen oder leicht hochklettern können.
- 19.) Decken-, Wand- und Fußbodenhölzer sind, wo sie am Rauchfangmauerwerk anliegen, durch geeignete Maßnahmen gegen übermäßige Erwärmung sowie auch gegen das Durchbrennen bei undichten Stoß- bzw. Lagerfugen zu schützen.
- 20.) Teile des Dachstuhles innerhalb des Dachgeschossausbaues (Stuhlsäulen, Kopfbänder und dgl.) sind so zu verkleiden, dass die Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochbrandhemmend) gewährleistet ist.
- 21.) Im Zuge der weiteren Detailplanung sind vor Ausführung der Baumaßnahmen folgende Punkte mit der MA 19 (Niederhofstraße 23, 1120 Wien) abzustimmen:
- Dachflächenfenster sind bündig mit der Dachhaut zu versetzen
 - Das Dach ist mit keramischen Dachziegeln zu decken
 - Sämtliche Blechteile sind auf ein Minimum zu beschränken
 - Sämtlicher Fassadendekor und Gesimse sind zu erhalten
 - Die Rauchfangköpfe sind bestandsangepasst auszuführen
 - Die Abluftrohre sind kaminartig zu ummanteln und in der Fassadenfarbe zu streichen
 - Im Zuge des Umbaus entfernte Bauteile, Fenster, Türen und Zierelemente sind nach einer allenfalls erforderlichen Reparatur wiederzuverwenden
- 22.) **Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist gemäß § 128 Abs. 1 BO bei der Behörde von dem/der Bauwerber/in, von dem/r Eigentümer/in (einem/r Miteigentümer/in) der Baulichkeit oder von dem/r Grundeigentümer/in (einem/r Grundmiteigentümer/in) eine Fertigstellungsanzeige zu erstatten, der folgende Unterlagen anzuschließen sind:**
- **eine Bestätigung eines/r Ziviltechnikers/in über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung sowie darüber, dass die vorgelegten Unterlagen vollständig sind;**
 - **wenn während der Bauausführung Abänderungen erfolgt sind, ungeachtet der hierfür erwirkten Bewilligung oder Kenntnisnahme, ein der Ausführung entsprechender Plan, der von einem/r hierzu Berechtigten verfasst und von ihm/ihr sowie vom/von der Bauführer/in unterfertigt sein muss;**
 - **die vom/von der Prüfungsinstitut/in aufgenommenen Überprüfungsergebnisse samt den den Überprüfungen zugrundegelegten Konstruktionsplänen, sofern sie nicht bereits vorgelegt wurden;**
 - **positive Gutachten über Rauch- und Abgasfänge;**
- Auf die Vorlage der übrigen im § 128 Abs. 2 genannten Unterlagen wird gemäß § 128 Abs. 3 BO verzichtet.

B e g r ü n d u n g

Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Plänen und dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig. Die Auflagen sind in der Bauordnung für Wien und den einschlägigen Nebenge-

setzen begründet. Etwaige privatrechtliche Vereinbarungen waren im Baubewilligungsverfahren nicht zu prüfen.

Gemäß § 36 Abs. 1 und § 36a Abs. # des Wiener Garagengesetzes (WGG) für die Bauführung 1 KFZ Stellplatz zu schaffen. Da jedoch dieser Stellplatz nach den Grundsätzen einer wirtschaftlichen Bebauung weder auf der eigenen Liegenschaft, noch in einem Umkreis von ca. 500 m geschaffen werden kann, liegt im Sinne des § 40 WGG der Fall der Ausgleichsabgabe vor, die gemäß § 43 des gleichen Gesetzes gesondert (mit Baubeginn) vorgeschrieben wird und gemäß § 1 der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 10. Dezember 2001, LGBl. Nr. 106/2001, EUR 8.720,74 pro Stellplatz beträgt.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amt schriftlich Berufung eingebracht werden. Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Bewilligungswerber/innen (Antragsteller/innen) haben die Berufung mit EUR 13,-- Bundesgebühr zu vergewähren. Die Gebühr ist durch Barzahlung oder mittels Bankomatkarte (auch mit Quickfunktion) in unserem Amt oder in einer der Kassen der Stadt Wien (diese befinden sich u.a. in jedem Magistratischen Bezirksamt) zu entrichten. Bei Bezahlung ist der Verwendungszweck und die Aktenzahl anzugeben und der Einzahlungsbeleg dem Berufungsantrag anzuschließen.

Die telefonische oder mündliche Einbringung der Berufung ist nicht zulässig.

H i n w e i s a u f R e c h t s v o r s c h r i f t e n

Überdies wird darauf aufmerksam gemacht, dass die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Normen), sofern im Baubewilligungsbescheid nicht anders bestimmt, auch dann auf den Bau Anwendung finden, wenn sie im Bescheid nicht angeführt sind.

Während der Bauführung ist jede unnötige, das zumutbare Maß übersteigende Lärm- und Staubbelastung zu vermeiden und insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen des Baulärmgesetzes, LGBl. für Wien Nr.: 16/73 vom 26. Jän. 1973 in der dzt. geltenden Fassung (LGBl. für Wien Nr.: 25/81 vom 2. Juli 1981) in Verbindung mit der Verordnung der Wiener Landesregierung vom 30. Apr. 1973, LGBl. für Wien Nr.: 20/73 zu achten.

Auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes und des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes - BauKG wird hingewiesen. Auskünfte zum BauKG erhalten Sie zum Beispiel bei der Landesinnung Bau Wien, Wolfengasse 4, 1010 Wien.

Für Aufzüge ist eine gesonderte Bewilligung nach dem Wiener Aufzuggesetz, LGBl. Nr. 12/53 erforderlich, um die bei der MA 37, Gruppe A (Dresdner Straße 75, 1200 Wien) anzuschauen ist.

Seitens der MA 37, Gruppe A wird auf Folgendes hingewiesen:

- Aufzugschächte sind an oberster Stelle direkt ins Freie zu entlüften, sofern der Triebwerksraum nicht über dem Schacht liegt. Die Lüftungsöffnungen müssen eine Querschnittsfläche von mindestens 1 % der Grundfläche des Schachtes, bei Ausführung von Schachttüren, die den Anforderungen gemäß DIN 4102-5 entsprechen, von mindestens dem größeren Wert aus entweder 2,5% der Grundfläche des Schachtes oder 0,1m² haben.
- Bei Verwendung von lotrechten Verglasungen in Schachtwänden von Aufzügen (Schachtumwehrung) sind für die Bemessung der Flachglasscheiben unter Berücksichtigung der für die gegenständlichen Schachtwände relevanten Belastungsannahmen die Bestimmungen der Ö-NORM B 2459:2003-06 „Flachglas im Aufzugsbau“ einschließlich der darin angeführten Bezugsnormen einzuhalten. Bei Verglasungen innerhalb von Verkehrsbereichen darf nur Verbund-Sicherheitsglas (VSG) verwendet werden.
- Bei Aufzügen ohne gesonderten Triebwerksraum muss jene Haltestelle, bei der die Zugänglichkeit zum Triebwerk und zu Notbefreiungseinrichtungen erfolgt (Servicehaltestelle),

- Im Zuge dieses Ansuchens ist die statische Vorbemessung (allgem. Spannungs- u. Stabilitätsnachweis) für den Aufzugsschacht inkl. der Führungsschienen für den zu bewilligenden Aufzug vorzulegen.

Die Verpflichtung zur Gehsteigerherstellung gilt gemäß § 54 Abs. 8 BO als erfüllt, da vor der Liegenschaft bereits ein den Vorschriften entsprechender Gehsteig liegt. Gehsteige, die jedoch nicht in allen Belangen, also z.B. nicht hinsichtlich der Bauart (Aufbau, Belag, Randsteine) der Gehsteigverordnung entsprechen, können nicht in die Erhaltung der Gemeinde Wien (§ 54 Abs. 11 BO) übernommen werden. In diesem Fall wäre Kontakt mit der MA 28 (Lienfeldergasse 96, 1170 Wien) aufzunehmen.

Wird ein Gehsteig im Zuge der Baumaßnahmen beschädigt, so ist er im Einvernehmen mit der MA 28 (Lienfeldergasse 96, 1170 Wien) wiederherzustellen.

Die zu Fallleitungen führenden Schmutzwasserleitungen (Einzel- oder Sammelanschlussleitungen) sind gemäß ÖNORM B 2501 auszubilden und bei Längen von mehr als 4 m gesondert zu lüften.

An den Dächern sind im Sinne des § 104 Abs. 4 BO Vorrichtungen gegen das Abrutschen des Schnees anzubringen

Gemäß § 114 Abs. 4 BO müssen Ausmündungen von Rauchfängen um 3 m höher als der Fenstersturz nahe gelegener, der Ausmündung zugekehrter Aufenthaltsräume im selben Gebäude oder in anderen Gebäuden auf derselben Liegenschaft oder auf einer angrenzenden oder jenseits einer Verkehrsfläche direkt gegenüberliegenden Liegenschaft sein. In diesem Sinne sind allenfalls durch die gegenständliche Bauführung in Frage kommende Rauchfänge so abzuändern, dass die Ausmündungshöhen den Bestimmungen der vorgenannten Gesetzesstelle entsprechen.

Ergeht an:

- 1.) Zentralverband der Hausbesitzer von Wien und den Ländern Österreichs, Landesgerichtsstraße 6, 1010 Wien, als Bauwerberin und Grundeigentümerin, unter Anschluss der Pläne A1-A3 und B1-B3, des Bescheides über die Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen samt Plan, der Formulare „Bauführerbekanntgabe“, „Prüfingenieurbekanntgabe“, „Fertigstellungsanzeige“, „Bestätigung zur Fertigstellungsanzeige“ (Ziviltechniker) und eines Zehlscheines

In Abschrift an:

- 3.) Herrn Architekt Dipl.-Ing. Adolf Wohanka, Millergasse 21, 1060 Wien, als Planverfasser
- 4.) MA 37/1 (Bescheidausfertigung an Bauführer/in mit Formular „Baubeginnsanzeige“)
- 5.) MA 37/1 unter Anschluss des der Pläne C1-C3, der statischen Vorbemessungen (3 Stück) und des Nachweises über den Wärme- und Schallschutz; (☐ Baustatistik angelegt)
- 6.) MA 37/1 (Ausgleichsabgabe nach Baubeginn - 1 KFZ)
- 7.) MA 37-A
- 8.) MA 37-S (Statik)
- 9.) Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern
- 10.) Arbeitsinspektorat für den 1. Aufsichtsbezirk
- 11.) zum Akt

übernommen
07/06/05

Jägerbau
JÄGER GES. SCHAFT M.B.H.
LEHRBACHGASSE 4
1120 WIEN, Tel. 01 / 813 46 72 - 0